

NOTA DA ASSESSORIA — excluir antes da assinatura. Ato recomendado antes da sentença. A contestação (ID 96679307) arguiu preliminar; a decisão de ID 37976114 determinou, nesse caso, a intimação da autora para réplica e especificação de provas e, requerida a prova testemunhal, a designação de audiência. O item 4 trata da exigência de procuração pública, nunca decidida — escolher uma das alternativas em cinza.

DECISÃO

Trata-se de ação previdenciária em que a parte autora, alegando a condição de segurada especial, postula benefício por incapacidade. Juntado o laudo pericial (ID 95213956), o INSS contestou (ID 96679307), arguindo, em preliminar, a ausência de início de prova material da atividade rural, com pedido de extinção do processo sem resolução do mérito. Vieram os autos conclusos.

1. Da réplica e da especificação de provas. Alegada pelo réu matéria do art. 337 do CPC, o juiz determinará a oitiva do autor no prazo de 15 (quinze) dias, permitindo-lhe a produção de prova (art. 351 do CPC), providência também prevista na decisão de ID 37976114. Intime-se a parte autora, EXCLUSIVAMENTE na pessoa do advogado Luciano Henrique Soares de Oliveira Aires, conforme requerido (ID 45411796), para, em 15 (quinze) dias, apresentar réplica e o rol de testemunhas (até três), facultada a juntada da certidão de casamento referida em seu documento de identidade (ID 36746933), de documentos que demonstrem o grupo familiar e a relação com Sebastião Soares da Silva, titular dos documentos rurais (ID 36746938), e de declaração do sindicato de trabalhadores rurais.

2. Dos esclarecimentos periciais. O laudo de ID 95213956 fixou o início da incapacidade apenas no "ano de 2022", afirmou não ser possível dizer se havia incapacidade entre o indeferimento administrativo e a perícia, qualificou o quadro, a um só tempo, como de incapacidade total e permanente e como compensado, não descreveu os achados do exame físico e não indicou as razões da divergência com a perícia administrativa de 08/11/2022 (ID 36746940), como exige o art. 129-A, § 1º, da Lei nº 8.213/1991. Intime-se o perito, Dr. Ronye Max Cipriano Saraiva, para, em 15 (quinze) dias (art. 477, § 2º, I, do CPC), esclarecer: a) a data de início da incapacidade (dia, mês e ano, ainda que estimada), com os dados objetivos em que se apoia, e se a autora já estava incapacitada em 03/05/2022 (DER), mantendo-se assim até o exame; b) os achados do exame físico e os "laudos de especialistas" considerados; c) a compatibilidade entre a conclusão de incapacidade total e permanente e a resposta de que o quadro está compensado; d) as razões técnicas da divergência com a perícia administrativa de

08/11/2022. Encaminhem-se ao perito cópias do laudo, do laudo administrativo (ID 36746940) e dos documentos médicos de ID 36746935.

3. Da audiência. Apresentado o rol, designe a Secretaria audiência de instrução e julgamento, conforme já determinado (ID 37976114), para colheita do depoimento pessoal da autora e oitiva das testemunhas, intimando-se as partes. O advogado informará ou intimará as testemunhas que arrolar (art. 455 do CPC). A preliminar arguida na contestação será apreciada na sentença, como previsto na decisão de ID 37976114.

4. Da representação processual. «ALTERNATIVA A: Reconsidero a exigência de procuração pública (item "d" da decisão de ID 37976114), porque a autora, analfabeta, outorgou procuração por instrumento particular assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas (ID 36746926), formalidade que reputo suficiente. | ALTERNATIVA B: Mantenho a exigência de procuração pública (item "d" da decisão de ID 37976114) e concedo à autora o prazo de 15 (quinze) dias para regularizar a representação (art. 76 do CPC).»

5. Dos honorários periciais. Certifique a Secretaria se os honorários periciais fixados em R\$ 300,00 (ID 37976114) foram antecipados.

Intimem-se. Cumpra-se.

Itaueira-PI, data da assinatura eletrônica.

MÁRIO SOARES DE ALENCAR

Juiz de Direito